

# △△△△△△△ 상임감사

## 회수, 통보

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 제 목     | 병가 사용 부적정              |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△△△△△           |
| 조 치 기 관 | △△△△△△△△△△△△           |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내 |
| 내 용     |                        |

### 1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△”이라 한다)에서는 직원의 근무조건 및 복무에 관한 사항을 규정함을 목적으로 복무규칙을 제정하였으며, 일과 가정이 조화롭게 병행할 수 있도록 가족친화경영 강화를 위해 노력하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「복무규칙」 제20조(휴가의 종류)에 따르면, 직원의 휴가는 연가, 공가, 병가, 기타휴가, 여성·임산부 휴가 및 육아 시간, 가족돌봄휴가로 구분하며, 동 규칙 제25조(병가)에 따라, 병가는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있다.

1. 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
2. 전염병의 일환으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

동 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 1월 이상<sup>1)</sup>인 경우에는 그러하지 아니한다. 또한, 동 규칙

제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 이 규정이 정한 휴가일수를 초과한 휴가는  
결근으로 본다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△ 복무감사 시 직원들의 질병 또는 부상에 따른 병가 사용 현황을  
점검하였고, [표]와 같이 △△△ △△△는 2023년 총 10회에 걸쳐 병가를 사용한 사  
실을 확인하였다.

[표] 병가 사용 현황

| 구 분 | 성 명 | 병가 시작일        | 병가 종료일        | 일수 |    | 병가 사유               | 비고 |
|-----|-----|---------------|---------------|----|----|---------------------|----|
|     |     |               |               | 기존 | 정정 |                     |    |
| 계   |     |               |               | ** | ** |                     |    |
| 1   | △△△ | 2023. 08. 14. | 2023. 08. 15. | *  | *  | 감기몸살                |    |
|     |     | 2023. 08. 16. | 2023. 08. 16. | *  | *  | 코로나 19 확진           |    |
|     |     | 2023. 08. 19. | 2023. 08. 19. | *  | *  | 코로나 19 치료           |    |
|     |     | 2023. 08. 21. | 2023. 08. 21. | *  | *  | 병원 입원               |    |
|     |     | 2023. 08. 30. | 2023. 08. 30. | *  | *  | 병원 입원               |    |
|     |     | 2023. 08. 31. | 2023. 09. 10. | ** | ** | 병원 입원               |    |
|     |     | 2023. 09. 11. | 2023. 09. 27. | ** | ** | 병원 입원               |    |
|     |     | 2023. 11. 24. | 2023. 12. 03. | *  | ** | 신기능 장애 입원 검사        |    |
|     |     | 2023. 12. 03. | 2023. 12. 09. | *  | *  | 신기능 장애로 입원 검사       |    |
|     |     | 2023. 12. 10. | 2023. 12. 31. | ** | ** | 림프형질세포성 림프종으로 인한 입원 |    |

자료: △△△ 제출자료 재구성

업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없어 병가를 사용하려는  
직원은 △△ 「복무규칙」 제25조(병가) 에 따라, 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를  
사용하여야 하며, 동 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 에 따라 휴가일수가 1월 이상인  
경우에는 휴가 일수를 산입하여 병가 일수를 적용하여야 한다.

또한 「국가공무원 복무규정」에서도 같은 연도 내 질병 또는 부상, 전염병 등에  
따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우에는 휴가기간 중의 휴일(토요일 또는  
공휴일)은 그 휴가 일수에 산입하도록 하고 있다.

그러나 △△△△△△△△△△△ △△△ △△△는 2023년 병가를 사용하며, 같은

1) 「국가공무원 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에  
산입하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.  
1. 같은 연도 내 제18조제1항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 (※ 질병 또는 부상, 전염병)  
2. 같은 연도 내 제18조제2항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 (※ 공무원 질병 또는 부상)

연도(2023년) 내 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 시점부터 휴일을 산입하여 병가를 적용하여야 함에도, 2023. 11. 24.~2023. 12. 3., 2023. 12. 3.~2023. 12. 9. 사용한 병가의 경우 휴일을 산입하지 않고 병가 일수를 적용하였다. 잘못 적용한 병가 일수를 정정하였을 경우 연 누계 범위 60일을 4일 초과하여 총 64일의 병가를 사용한 사실을 확인하였다.

이에 따라 당해연도 병가사용 범위를 초과한 4일은 결근에 해당되며, 이에 대하여 지급한 급여 297,700원에 대한 정산이 필요하다.

## 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△에서는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 하도록 「복무규칙」에 대한 직무교육 등 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 병가사용 범위를 초과하여 과다 지급된 급여 \*\*\*,\*\*\*원에 대하여 회수하도록 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)